Trong Điều lệ và các quy chế, quy định của Công ty BT không có bất kỳ quy định nào khác với quy định của Luật Doanh nghiệp 2005 về điều kiện chuyển nhượng cổ phần phổ thông.

Câu hỏi 2 (1,5 điểm): *Luật sư hãy nhận xét về nội dung Thông báo số 123/TB-BT.*

Tình huống bổ sung

Ông Nguyễn Anh đề nghị Luật sư tư vấn thêm về việc: *"Nếu Công ty BT không công nhận giao dịch chuyển nhượng cổ phần giữa Công ty Cổ phần Thắng Lợi, ông Lê Hùng và các cá nhân, tổ chức nhận chuyển như*

ợng, đồng thời không công nhận tư cách cổ đông của các cá nhân, tổ chức nhận chuyển nhượng thì Công ty BT có thể phải đối mặt với các hậu quả pháp lý bất lợi nào?"

Câu hỏi 3 (1,5 điểm): *Luật sư hãy tư vấn cho ông Nguyễn Anh về câu hỏi nêu trên.*

Câu hỏi 4 –Lý thuyết (1điểm): *Luật sư hãy nêu các bước trong quá trình tư vấn và ý nghĩa của từng bước?*

II. Tư vấn pháp luật hợp đồng

Công ty Toàn Thắng là công ty TNHH chuyên kinh doanh các mặt hàng điện tử. Để có thêm vốn lưu động kinh doanh công ty đã đặt vấn đề với chi nhánh ngân hàng BIDV tại Bình

Thuận (viết tắt là BIDV Bình Thuận) để vay 1 tỷ đồng. Để bảo đảm cho nghĩa vụ trả nợ của công ty, ông Nguyễn Văn Long và bà Nguyễn Thị Mai đã dùng tài sản là quyền sử dụng đất và nhà thuộc quyền sở hữu của mình tại xã Duy Tân, Huyện X, tỉnh Bình Thuận, trị giá 2 tỷ đồng thế chấp cho BIDV Bình Thuận. Ngânhàng đã yêu cầu luật sư tư vấn cho họ soạn thảo 2 hợp đồng nêu trên.

Câu hỏi 5: (1 điểm) Luật sư hãy cho biết cần lưu ý các vấn đề gì khi ký kết để hợp đồng vay vốn và hợp đồng thế chấp nêu trên có hiệu lực

Câu hỏi 6: (1,5 điểm) Luật sư hãy soạn thảo các điều khoản cơ bản của hợp đồng thế chấp nêu trên. Cần đặc biệt chú trọng điều khoản nào trong hợp đồng này ngoài các điều khoản cơ bản.(chỉ nêu tên gọi và nội dung cơ bản của hợp đồng)

Tình tiết bổ sung.

Với sự giúp đỡ của luật sư, ngày 20/10/2009 cácbên đã ký hợp đồng vay vốn 01/TD-TT và hợp đồng thế chấp bảo lãnh cho nghĩa vụ trả nợ01/BL-TC. Cả 2 hợp đồng đều có hiệu lực kể từ ngày ký và hết hiệu lực sau 1 năm. Ngày 20/5/2010, trong khi chưa đến hạn trả nợ cho khoản vay 1 tỷ nêu trên, công ty Toàn Thắng lại đặt vấn đề với Ngân hàng đề nghị cho vay để tiếp tục thực hiện 1 dự án kinh doanh khác. Ngân hàng chấp thuận và cho Toàn Thắng vay 1 tỷ.Thời hạn vay 1 năm tính từ 20/6/2010.Việc cho vay được thể hiện tại hợp đồng vay vốn số02/TD-TT. Cho rằng tài sản bảo lãnh vẫn còn dư giá trị bảo lãnh nên họ lại tiếp tục yêu cầu ông Long và bà Mai dùng chính căn nhà và quyền sử dụng đất đã thế chấp tại hợp đồng 01/BL-TC lần trước để bảo đảm cho khoản vay tiếp theo này. Họ đã được Ngân hàng chấp nhận và Ngân hàng đã ký thêm

LUẬT SƯ FDVN
web: fdvn.vn - fdvnlawfirm.vn